



Nr. 242 Kabinettsitzung vom 5. Dezember 1925, 11 Uhr

R 43 I/1407, Bl. 6-12

Anwesend: Luther, Stresemann, Brauns, Geßler, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Meissner, Weismann, Joel, Trendelenburg, Zweigert; MinDir. Pünder, v. Brandt, Schäffer, Beyerlein, Grieser; Votr. LegR Zechlin; MinR Josten, Offermann, Schippel, Schuster, Weigert; ORegR Heinitz; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. a) Entwurf eines Gesetzes gegen Ringbildung, b) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, c) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Verordnung gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen.
2. Entwurf eines Gesetzes über den Vergleich zur Abwendung des Konkurses.
3. Aufhebung des Nachtbackverbots. [...]
4. Entwurf der deutschen Arzneytaxe 1926. [...]
5. Denkschrift über die Sozialversicherung.
6. Zuziehung eines Vertreters der preußischen Staatsregierung zu den Sitzungen des ständigen handelspolitischen Ausschusses.
7. Zeugenvernehmung. [...]

1. a) Entwurf eines Gesetzes gegen Ringbildung, b) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, c) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Verordnung gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen.

Staatssekretär *Trendelenburg* berichtete:

Mit den Handwerkern sei inzwischen über die voraussichtlichen Gesetzentwürfe verhandelt worden. Es habe sich wieder gezeigt, daß die Handwerker außerordentlich beunruhigt seien. Das Reichswirtschaftsministerium habe daher neue Vorschläge ausgearbeitet und in der Vorlage unterbreitet¹.

¹ Die obengenannten Entwürfe wurden vom RWiM – zusammengefaßt in dem „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Preisabbaus“ – am 4. 12. vorgelegt. Sie stimmen inhaltlich mit den in der Kabinettsitzung vom 28. 11. erörterten Fassungen (vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 236) weitgehend überein. Einzige wesentliche Änderung: Die ursprünglich im Rahmen der Gewerbeordnung beabsichtigte Regelung des Vorgehens gegen Handwerkerverbände soll nunmehr durch eine Abänderung der „Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen“ vom 2.11.23 (sogen. Kartellverordnung, s. RGBl. I, S. 1067) nachstehenden Inhalts

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß bisher jedenfalls Mißerfolge nicht dadurch eingetreten seien, daß wir Ernst gemacht hätten. Wenn bei den Handwerkern selbst ein solcher Wille zum Preisabbau vorhanden sei, werde er übrigens nicht dadurch gestärkt, daß die Regierung nichts unternehme.

Staatssekretär *Trendelenburg* erwiderte, daß wir ja noch gegen keinen Kreis gesetzlich vorgegangen seien. Er befürchte, daß das Handwerk die Angelegenheit politisch behandle und die Sache dadurch nicht gefördert werde.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stellte sich auf den Standpunkt, daß gegenüber den Handwerkern nicht nachgegeben werden dürfe.

Ministerialdirektor *Schäffer* berichtete über die neuen Vorschläge des Reichswirtschaftsministeriums.

Der *Reichsarbeitsminister* äußerte starke Bedenken gegen die Einbeziehung der Handwerker in die Kartellverordnung. Er empfehle, an dem ursprünglich eingeschlagenen Weg der Gewerbeordnung festzuhalten. Eine Sonderbehandlung könne darin nicht erblickt werden, da die Kartellverordnung schon vorhanden sei. Die politische Auswirkung werde nicht sehr groß werden.

Staatssekretär *Trendelenburg* teilte mit, daß das Handwerk sich schon eher mit den neuen Vorschlägen als mit einer Änderung der Gewerbeordnung, und zwar nach ihrer eigenen Mitteilung, abfinden werde.

Der *Reichskanzler* hielt die neuen Vorschläge des Reichswirtschaftsministeriums an sich für dankenswert, glaubte sich aber der Meinung des Reichsarbeitsministers anschließen zu sollen.

[...]

Das *Kabinett* beschloß entsprechend. Der Gesetzentwurf wird vom Reichswirtschaftsministerium und Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft dem Reichsrat vorgelegt werden ².

[...]

2. Entwurf eines Gesetzes über den Vergleich zur Abwendung des Konkurses.

Staatssekretär *Joel* berichtete ³. Bedenken habe der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft geäußert. Sachlich seien jedoch diese Bedenken nicht haltbar. Die Frage der Vorlegung des Gesetzentwurfs sei im wesentlichen eine politische.

erfolgen: Verträge und Beschlüsse von Vereinigungen des Kleingewerbes oder des Handwerks, welche die Art der Preisfestsetzung oder die Forderung von Preisen zum Gegenstand haben, bedürfen der schriftlichen Form auch dann, wenn sie nicht als Verpflichtung auferlegt, sondern nur empfohlen oder in anderer Weise bekanntgegeben werden. Ordnungsstrafen oder Verrufserklärungen der genannten Vereinigungen, die deshalb erfolgen, weil Lieferungen oder Leistungen unter günstigeren Bedingungen als den von der Vereinigung aufgestellten ausgeführt oder angeboten wurden, bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden des Kartellgerichts (R 43 I/1407, Bl. 22-28).

² Erfolgt am 5. 12. (RR-Drucks. Nr. 184, Bd. 1925 II). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 267.

³ Der Entw. (85 §§, 29 Seiten), vom RJM am 3. 12. übersandt, will das bestehende Verfahren der Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses (s. VO vom 8.8.14, RGBl., S. 363; letzte Fassung vom 14.6.24, RGBl. I, S. 641) durch folgende Regelung ersetzen: Ein Schuldner, der zahlungsunfähig geworden ist, kann bei dem für das Konkursverfahren zuständigen Gericht die Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens beantragen. Dem Antrag ist ein Vergleichsvorschlag und die Zustimmungserklärung der Gläubiger beizufügen. Das Gericht stellt daraufhin die erforderlichen Ermittlungen an und entscheidet innerhalb einer Frist von drei Wochen über den Antrag. Kommt es dann zur Eröffnung des Verfahrens, so ist ein Vergleichstermin zu vereinbaren. Wird der Vergleichsvorschlag angenommen, so bedarf er der gerichtlichen Bestätigung. Wird er verworfen, so ist sofort über die Eröffnung des Konkursverfahrens zu entscheiden.

Im Begleitschreiben wird auf grundsätzliche Bedenken des REM hingewiesen. „Er ist der Auffassung, daß der Entwurf den Interessen der Landwirtschaft nicht genügt. Die Landwirtschaft müsse nach ihrer Wirtschaftsart mit längeren Fristen rechnen, als der Entwurf für die Abwicklung des Verfahrens vorsehe; der einzelne Landwirt sei auch häufig nicht geschäftsgewandt genug, um seine wirtschaftliche Lage zu jeder Zeit zu übersehen und alsbald mit dem ihn gegen Zwangsmaßnahmen der Gläubiger schützenden Antrag an das Gericht einen bestimmten Vergleichsvorschlag zu verbinden.“ Der REM habe daher vorgeschlagen, daß der Landwirt, der in Schwierigkeiten geraten ist, die Möglichkeit erhalten solle, vom Gericht die Bestellung einer Aufsichtsperson zu erbitten. Diese Aufsichtsperson, deren Bestellung den Schuldner vor einer Konkursöffnung und vor Zwangsvollstreckungen schützen würde, solle die Aufgabe haben, innerhalb einer Frist von mehreren Monaten den Vermögensstand zu ermitteln und Klarheit darüber zu schaffen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vergleich möglich sei. Dann erst solle der Schuldner

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er es für ausgeschlossen halte, einen Gesetzentwurf gegen das Handwerk herauszugeben ohne gleichzeitig den Gesetzentwurf über die Aufhebung der Geschäftsaufsicht zu verabschieden. Es gäbe nur zwei Wege: Entweder die Regierung gäbe dem Drängen der Wirtschaft gegen die Preissenkungsaktion nach oder sie gehe ihren Weg logisch zu Ende. Alles oder nichts. Charakteristisch sei ja, daß jetzt im entscheidenden Stadium jedes Ressort gegen seinen eigenen Gesetzentwurf vorgehe.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* begründete seine Bedenken. Bei der Landwirtschaft lägen die Verhältnisse ganz anders als im Gewerbe. Dazu komme, daß gerade heute die Organisationen der Landwirtschaft zu dem Gesetzentwurf Stellung nähmen und es daher nicht zweckmäßig sei, kurz vorher den Entwurf zu verabschieden. Im übrigen sähe er auch keinen besonders großen Zusammenhang zwischen diesem Gesetzentwurf und der Preissenkungsaktion.

Der *Reichsarbeitsminister* stimmte den grundsätzlichen Ausführungen des Reichskanzlers zu. Seiner Ansicht nach bestehe ein außerordentlich großer Zusammenhang zwischen der Preissenkungsaktion und diesem Gesetzentwurf. Gegenüber der Landwirtschaft dürften auf diesem rein rechtlichen Gebiet Ausnahmen nicht gemacht werden.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß die durch die Reichsbank in Aussicht genommene Kreditverflüssigung⁴ überhaupt nicht tragbar sei, wenn nicht gleichzeitig die Aufhebung der Geschäftsaufsicht in Aussicht genommen werde. Außerdem sei es einfach eine wahrhaft vaterländische Verpflichtung für das gegenwärtig geschäftsführende Kabinett, die vorgelegten Gesetzentwürfe zu verabschieden und nicht das neue Kabinett erneut vor diese Dinge zu stellen.

Der *Reichswehrminister* wies darauf hin, daß der Gesetzentwurf schon seit langem angekündigt sei. Jetzt gäbe es kein Zurück mehr.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte, daß seinem Ministerium die Gesetzentwürfe erst vor 8–10 Tagen zugegangen seien.

Staatssekretär *Joel* erwiderte, daß die Organisationen die Entwürfe schon am 13. 11. erhalten hätten. Dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft seien diese Dinge schon seit längerer Zeit bekannt.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin fest, daß gegen die wirtschaftlichen Gründe, die für die Gesetzentwürfe sprächen, Einwendungen nicht erhoben werden. Es handele sich nur noch um die Frage, ob, gesamtpolitisch gesehen, es für möglich gehalten werde, den Gesetzentwurf dem neuen Kabinett zu überlassen, ohne die Aktion zu schädigen.

Die Frage wurde von allen Ministern mit Ausnahme des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft verneint.

Der *Reichskanzler* bat den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, seinen Standpunkt zu begründen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß die Lage in der Landwirtschaft eben eine andere sei als im Gewerbe. Von der Geldverflüssigung werde insbesondere die Landwirtschaft keinen Vorteil haben.

Der *Reichsarbeitsminister* wiederholte, daß es in dieser Rechtsfrage nicht angehe, nach Berufen zu scheiden. Es blieben nur die Bedenken bezüglich der Anhörung der Interessenten übrig. Es sei bekannt gewesen, daß das Kabinett heute zurücktrete⁵. Die Interessenten hätten sich dann entsprechend beeilen müssen. Jetzt müsse vorwärtsgekommen werden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte daraufhin, daß er seinen ablehnenden Standpunkt aufbebe.

einen Vergleichsvorschlag einbringen; sei dies nicht möglich oder werde der Vorschlag abgewiesen, so sei der Konkurs zu eröffnen (R 43 I/1156, Bl. 12–28).

⁴ Vgl. die Mitteilungen Schachts in seinem Bericht zur Lage der Rbk vom 5. 12. (Dok. Nr. 244).

⁵ Vgl. dazu Dok. Nr. 243.

Der Gesetzentwurf wurde unverändert angenommen ⁶.

3. Aufhebung des Nachtbackverbots. [...]

4. Entwurf der deutschen Arzneitaxe 1926. [...]

5. Denkschrift über die Sozialversicherung.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete und teilte mit, daß die Ressorts sich über den Entwurf geeinigt hätten. Die Darstellung über die Erwerbslosenfürsorge werde noch durch einige Angaben über die Zahl der Erwerbslosen usw. ergänzt werden ⁷.

Das *Kabinett* genehmigte die Denkschriften. Die Denkschriften werden mit einem Anschreiben dem Reichsrat und Reichstag überreicht werden, das durch den Reichsarbeitsminister gezeichnet wird, in dem aber zum Ausdruck kommt, daß die Denkschriften im Auftrage der Reichsregierung überreicht werden ⁸.

6. Zuziehung eines Vertreters der preußischen Staatsregierung zu den Sitzungen des ständigen handelspolitischen Ausschusses.

[StS Weismann betonte das Interesse Preußens an der Hinzuziehung eines pr. Vertreters zu den Sitzungen des Handelspolitischen Ausschusses ⁹. Nachdem der RArbM und der RPM gegen eine Erweiterung des Handelspolitischen Ausschusses votiert hatten, wurde die Angelegenheit als noch nicht kabinettsreif vertagt ¹⁰.]

7. Zeugenvernehmung. [...]

⁶ Der Entw. geht als Art. I in den „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Preisabbaus“ (vgl. Anm. 1) ein, der am 5. 12. als gemeinsame Vorlage des RWiM, des REM und des RJM dem RR zugeleitet wird (RR-Drucks. Nr. 184, Bd. 1925 II). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 267.

⁷ Die Denkschrift wurde vom RArbMin. in Ausführung des Kabinettsbeschlusses vom 28. 11. (Dok. Nr. 236, P. 3, dort auch Anm. 12) mit einigen Änderungen am 3. 12. erneut vorgelegt. Sie wurde ergänzt durch eine vom gleichen Ressort am 4. 12. übermittelte Zusammenstellung über „Eingaben und Ausgaben der deutschen Erwerbslosenfürsorge“. Letztere weist als Gesamtergebnis für die Zeit vom 1.7.24 bis 30.6.25 aus: Einnahmen: 226 Mio, Ausgaben: 229 Mio RM (R 43 I/2088, Bl. 297-304).

⁸ Die Zuleitung an RR und RT erfolgt am 5. 12. (RR-Drucks. Nr. 184, Bd. 1925 II und RT-Drucks. Nr. 1651, Bd. 405).

⁹ MinPräs. Braun hatte mit Schreiben an den RK vom 13. 11. Antrag auf ständige Vertretung Preußens im Handelspolitischen Ausschuß (vgl. Dok. Nr. 42, P. 4) gestellt. Das AA bat daraufhin am 28. 11. mit dem Hinweis auf die Zustimmung der beteiligten Ressorts (AA, RWiMin., RFMin., REMin.) um Kabinettsentscheidung und regte an, zu den Sitzungen des Ausschusses einen Vertreter des PrStMin. als Stellvertreter des an den Sitzungen des RKab. teilnehmenden StS im PrStMin. hinzuzuziehen. Ein Stimmrecht im Handelspolitischen Ausschuß dürfe Preußen jedoch nicht zugestanden werden. Dem widersprach der REM mit Schreiben an die Rkei vom 4. 12. u. a. mit dem Bedenken, daß die Hinzuziehung eines Vertreters des PrStMin. die z. Z. bestehende Parität bei der Wahrnehmung der Interessen der einzelnen Wirtschaftsgruppen gefährden würde (R 43 I/1079, Bl. 56-58, 61 f., 64 f.).

¹⁰ Eine Regelung erfolgt erst durch das Kabinett Müller, das am 28.1.29 die beratende Teilnahme eines pr. Vertreters an den Sitzungen des Handelspolitischen Ausschusses genehmigt, dieses Zugeständnis aber davon abhängig macht, daß von anderen Ländern nicht die gleiche Forderung erhoben werde (R 43 I/1079, Bl. 96 f.).

Zitierhinweis

Nr. 242 Kabinettsitzung vom 5. Dezember 1925, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 938–942 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D242>